

ДОГОВІР СУБОРЕНДИ ЗЕМЛІ

м. Кропивницький

«13» листопада 2023 рік

Ми, що нижче підписались:

Орендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМЕТРА АКВА ФЛОРА", в особі директора **Шинкар Дмитра Павловича** код ЄДРПОУ 42375058, адреса: Україна, 54055, Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця Севастопольська, будинок 47а, з однієї сторони, та **Суборендар:** Товариство з обмеженою відповідальністю «САМОЙЛЕНКО», в особі директора **Петросяна Месропа Абеловича** код ЄДРПОУ 45149760, адреса: Україна, Кіровоградська область, Кропивницький район, село Рошахівка, вулиця Центральна, будинок 52б, який діє на підставі статуту з іншої сторони, (надалі разом іменовані – Сторони, а кожен окремо - Сторона), уклали договір суборенди землі (надалі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендар надає, а Суборендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку загальною площею 15.996 гектарів, кадастровий номер: 3520884000:02:000:0494 із земель приватної власності для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться на території Кетрисанівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області.

2. ОБ'ЄКТ ОРЕНДИ

2.1. Земельна ділянка перебуває в користуванні Орендаря у відповідності до договору оренди землі від 07 грудня 2020 року, за яким Орендодавець надав згоду на передачу в суборенду земельну ділянку загальною площею 15.996 гектарів, кадастровий номер: 3520884000:02:000:0494 із земель приватної власності.

2.2. Місце розташування земельної ділянки: Кіровоградська область, Кропивницький район, Кетрисанівська сільська рада.

2.3. Земельна ділянка передається в стані, який є повністю придатним для використання її за цільовим призначенням.

2.4. На земельній ділянці не існують об'єкти нерухомого майна а також інші об'єкти інфраструктури.

2.5. На земельній ділянці, яка передається в суборенду, не має недоліків, що можуть перешкоджати її ефективному використанню.

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

3.1. Договір укладається на **2 роки** починаючи з дати державної реєстрації права суборенди.

3.2. У разі поновлення терміну дії договору оренди суборендар має переважне право на укладення нового договору суборенди.

4. ОРЕНДНА ПЛАТА

4.1. Розмір орендної плати за кожен рік використання земельної ділянки складає 3% (три) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

4.2. Станом на дату укладення Договору нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 348077.43 грн.

4.3. Обчислення розміру орендної плати за земельну ділянку, що передається в суборенду, здійснюється без урахування індексації.

4.4. Способами виплати орендної плати СУБОРЕНДАРЕМ у грошовій формі є перерахування коштів на розрахунковий рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ або виплата в готівковому вигляді.

4.5. Способами виплати орендної плати в натуральній формі є видача в рахунок орендної плати сільськогосподарської продукції або надання узгоджених між сторонами послуг. Розрахунок у натуральній формі має відповідати грошовому еквіваленту вартості товарів за ринковими цінами на дату внесення орендної плати.

4.6. СУБОРЕНДАР при підписанні договору виплачує ОРЕНДОДАВЦЮ річну орендну плату. Підписи сторін на договорі суборенди землі засвідчують факт оплати орендної плати за рік.

4.7. За згодою СТОРІН розмір орендної плати може бути переглянутий виключно за згодою Сторін у випадках:

4.7.1. зміни умов господарювання, передбачених ДОГОВОРОМ;

4.7.2. підвищення цін, тарифів, тощо;

4.7.3. погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини ОРЕНДАРЯ;

4.7.4. в інших випадках, передбачених законодавчими актами України.

5. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

5.1. Земельна ділянка передається в суборенду для ведення для ведення особистого селянського господарства.

6. УМОВИ І СТРОКИ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

6.1. Земельна ділянка вважається переданою ОРЕНДАРЕМ з моменту державної реєстрації права оренди.

6.2. СУБОРЕНДАР зобов'язаний приступити до використання земельної ділянки з моменту державної реєстрації права оренди.

7. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

7.1. Після припинення дії ДОГОВОРУ СУБОРЕНДАР повертає ОРЕНДАРЕВІ земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

7.2. Земельна ділянка повертається ОРЕНДАРЕВІ після повного збирання врожаю СУБОРЕНДАРЕМ.

8. ОБМЕЖЕННЯ (ОБТЯЖЕННЯ) ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

8.1. На суборендовану земельну ділянку не встановлено обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб.

9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

9.1. Права Орендаря:

Вимагати від Суборендаря:

- використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно договору суборенди;
- дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил, у тому числі місцевих правил забудови населених пунктів;
- дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються;
- своєчасного внесення орендної плати;
- подання документальних даних щодо повноти розрахунків по орендній платі за користування земельною ділянкою.

9.2. Обов'язки Орендаря:

- передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам договору суборенди;
- при передачі земельної ділянки в суборенду забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо суборендованої земельної ділянки;
- не вчиняти дій, які б перешкождали Суборендареві користуватися суборендованою земельною ділянкою;
- попередити Суборендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічнонебезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого об'єкту суборенди.

9.3. Права Суборендаря:

- самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору суборенди землі;
- зводити у встановленому законодавством порядку житлові, виробничі, торгівельні, культурно-побутові та інші будинки та споруди і закладати багаторічні насадження;
- отримувати продукцію і доходи;

9.4. Обов'язки Суборендаря:

- приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором суборенди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку;
- дотримуватись встановлених щодо об'єкта суборенди обмежень (обтяжень) та земельних сервітутів в обсязі, передбаченому законом або договором суборенди землі;
- дотримуватись режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;
- у п'ятиденний строк після державної реєстрації договору суборенди земельної ділянки надати один примірник договору Орендодавцю.
- у разі зміни своїх банківських реквізитів, юридичної адреси, назви, організаційно-правової форми тощо, у 10-денний строк з моменту настання таких змін повинен письмово повідомити про це Орендодавця та Орендаря;
- у разі неповернення земельної ділянки в зазначений термін здійснити плату за фактичне користування земельною ділянкою.- жодна із умов та жодне із положень ДОГОВОРУ не порушує чинного законодавства України.

10. РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ ЧИ ЙОГО ЧАСТИНИ

10.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини несе СУБОРЕНДАР.

СТРАХУВАННЯ ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ

11.1. Згідно з ДОГОВОРом об'єкт суборенди не підлягає страхуванню на весь період його дії.

12. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ І ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1. Зміна умов ДОГОВОРУ здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою СТОРІН. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов ДОГОВОРУ спір розв'язується у судовому порядку.

12.2. Дія ДОГОВОРУ припиняється у разі:

- закінчення строку, на який його було укладено;
- придбання суборендарем земельної ділянки у власність;
- викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом.

12.3. ДОГОВІР припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

12.4. Дія ДОГОВОРУ припиняється шляхом його розірвання за:

- взаємною згодою СТОРІН;
- рішенням суду на вимогу однієї із СТОРІН внаслідок невиконання другою СТОРОНОЮ обов'язків, передбачених ДОГОВОРОМ, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

12.5. Розірвання договору суборенди землі в односторонньому порядку не допускається.

12.6. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи, а також реорганізація юридичної особи -СУБОРЕНДАРЯ не є підставою для зміни умов або розірвання ДОГОВОРУ.

13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

13.1. За невиконання або неналежне виконання ДОГОВОРУ СТОРОНИ несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього ДОГОВОРУ.

13.2. СТОРОНА, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

13.3. За прострочення терміну сплати орендної плати СУБОРЕНДАР несе майнову відповідальність у вигляді сплати пені у розмірі 0,2 % несплаченої суми за кожний день прострочення платежу.

13.4. У разі дострокового припинення дії Договору не з вини СУБОРЕНДАРЯ він має право на відшкодування витрат за проведені ним роботи на земельній ділянці.

14. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

14.1. СТОРОНИ звільняються від відповідальності за часткове або повне виконання невиконання обов'язків по ДОГОВОРУ, якщо це невиконання відбулося за обставин, які виникли після укладання ДОГОВОРУ в наслідок невідворотних дій надзвичайного характеру, які СТОРОНА не могла ні передбачити ні попередити прийнятими заходами (повінь, пожежа, землетрус, осідання ґрунтів та інші явища природи а також війна або військові дії), які призвели до неможливості виконання ДОГОВОРУ.

15. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВИКОНАННЯМ ДОГОВОРУ

15.1. ДОГОВІР відображає повне розуміння СТОРОНАМИ предмета ДОГОВОРУ та інших питань, зазначених в ДОГОВОРІ.

15.2. У разі виникнення між СТОРОНАМИ ДОГОВОРУ спорів чи розбіжностей, щодо виконання умов ДОГОВОРУ чи у зв'язку із його виконанням, СТОРОНИ зроблять все необхідне для урегулювання зазначених розбіжностей шляхом переговорів та взаємних консультацій.

15.3. Спори та розбіжності в рамках ДОГОВОРУ, урегулювання яких не буде досягнуто між СТОРОНАМИ шляхом переговорів та взаємних консультацій передаються на розгляд суду.

16. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. ДОГОВІР набирає чинності після його підписання СТОРОНАМИ та державної реєстрації права суборенди.

16.2. ОРЕНДАР уповноважує СУБОРЕНДАРЯ здійснити державну реєстрацію права суборенди на земельну ділянку визначену в п. 2.1. ДОГОВОРУ.

16.3. ДОГОВІР укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в ОРЕНДАРЯ, другий – в СУБОРЕНДАРЯ.

ОРЕНДАР	СУБОРЕНДАР
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМЕТРА АКВА ФЛОРА"	Товариство з обмеженою відповідальністю «САМОЙЛЕНКО»
код ЄДРПОУ 42375058 адреса: Україна, 54035, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Севастопольська, буд. 47а	код ЄДРПОУ 45149760 адреса: Україна, Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Рошаківка, вул. Центральна, будинок 526
Шинкар Дмитро Павлович	Петросян Месроп Абелович

ВИТЯГ

з Державного реєстру речових прав

Індексний номер витягу: 357145710
Дата, час формування: 05.12.2023 15:50:40
Витяг сформовано: Демецька Тетяна Миколаївна, Кетрисанівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області, Кіровоградська обл.
Підстава формування витягу: заява з реєстраційним номером: 58260303, дата і час реєстрації заяви: 29.11.2023 12:56:58

Актуальна інформація про об'єкт речових прав

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2346915735208
Тип об'єкта: земельна ділянка
Кадастровий номер: 3520884000:02:000:0494
Опис об'єкта: Площа (га): 15.996

Актуальна інформація про державну реєстрацію іншого речового права

Номер запису про інше речове право: 52812897

Дата, час державної реєстрації: 29.11.2023 12:56:58
Державний реєстратор: Демецька Тетяна Миколаївна, Кетрисанівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області, Кіровоградська обл.
Документи, подані для державної реєстрації: договір суборенди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий 13.11.2023, видавник: орендар ТОВ "ДЕМЕТРА АКВА ФЛОРА" суборендар ТОВ "САМОЙЛЕНКО"
Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 70547419 від 05.12.2023 15:39:32, Демецька Тетяна Миколаївна, Кетрисанівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області, Кіровоградська обл.
Вид іншого речового права: право суборенди
Інше речове право поширюється: на все майно
Номер відомостей про оренду: 41703576
Зміст, характеристика іншого речового права: розмір орендної плати за кожен рік використання земельної ділянки складає 3% (три) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.,
Дата укладання договору (після 2013р.) / Дата державної реєстрації (до 2013р.): 13.11.2023, Строк: 2р., Дата закінчення дії: 13.11.2025
Відомості про суб'єкта іншого речового права: Орендар, Суборендар: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САМОЙЛЕНКО", код ЄДРПОУ: 45149760
Орендодавець, Орендодавець: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМЕТРА АКВА ФЛОРА", код ЄДРПОУ: 42375058

